

מסורת הש"ס

(6 [נקמן עה],

הגהות הב"ח

(א) גמ' או דלמא מצי א"ל שטיק; (ב) רשב"ם ד"ה חזן מחזוב וכו' דרך להא' חרוב נמכוין ולא: (א) ד"ה חזן משדה פלתי הסמקן למלך כג"ל ומיתוס לו חזן נמק: (ד) ד"ה ה"ג אלא וכו' זו ופירושה ופירוש משוגש:

מוסף תוספות

א. דלהכי א"ל חזן מחרוב וסדן הפלתי לשייר בכותה שדה שמכר חלק אחד כמה שדה אותו חרוב או אותו סדן. רשב"א.
ב. במגו דאי בעי אמר מוויף הוא. רמב"ן. ג. אם לא שאדם נאמן וישר הוא לא היו מעשרין אותו מן השמים. רש"י כ"מ לה.
ד. כיון דהשתא טעין ליה נאנסו אימת הוה ליה לקבולי שטרא. ריטב"א.
ה. (דהאי דקאמר ולימא ליה שטיק בידו מאי בעי לאו בר עמרם הוה אלא תלמודא הוה דבעא ליה לכרורה דמלתא. רשב"א.)

רבינו גרשום

כל שהעול כובשו. שהיו רגילין לחרוש אילנות במחורשה כשדה וזיתים ומסימין על בראשי השורים כעין שאנו רגילין ואם מנה העול באלן כשהוא חורש והעול כופף את האילן ודאי מכורז דלא הוי דבר חשוב. ואידך שיש בהן כח דאין העול כולל לכובשן הוי שירי: הא לבדקלי. בעינן כל שעולין לו בחבל: בעט מויה רב אחא מרב ששת. אם אמר לו קרקע אני מוכר לך חזן מחרוב זה וחזן מסדן פלתי ואיכא חרובין אחריני מורכבין וסדן שקמה מהן. או דלמא אפי' שאר חרובין גמי לא מבר שום חרוב מורכב ולא שום סדן שקמה דקתני מתי' לא מבר לא חרוב המורכב ולא סדן שקמה והאי הוואיל דקא מתי' ליה חזן מסדן פלתי לטפוי ללוקח קאתי דמשמע הכי האי הוא דלא יקנה הא שאר חרובין קני. או דלמא אפי' שאר חרובין גמי לא קני והאי דקאמר הכי משום האי טעמא דאמרי' לקמן לדמי: א"ל לא קני. אפי' שאר חרובין: דער. דאפי' שאר חרובין גמי לא קנה: דאילו אמר ליה מוכר ללוקח שדי אני מוכר לך חזן משרה פלתי. כלומר חזן מן אותה שדה. וכי מי אמרי' ההיא דלא קני הא אחורייתא דליה קני בתמיא. והא ולא אמר ליה שדותי מכורין לך. אלא לדמי דאמר ליה שדי אני מוכר לך חזן משרה פלתי שאני נותן לך באותן דמים שנתתי לך זו. אבל איזו מן האחרות שתרצה אתן לך באותן דמים שנתתי לך זו. הכא נמי להכיבא דאמר ליה חזן מחרוב פלתי וחרזן מסדן פלתי אפי' בלאו הכי לא קני ליה. לדמי קאמר ליה. כלומר שאותן איני

דייני גולה. שמואל וקרנא כפ"ק דסנהדרין (דף פ: ע"ש): **כל שהעול כובשו**. מורשין היו בצקר סביב האילנות ואם העול כופף את האילן ועובר השור לדרכו ואין האילן מעכב השור לא חשיב. ומיהו אם אין אילנות גדולים בשדה אלא אלו הוו שיור כדאמרן [פסו:] גבי דיקלי:

הא בדיקלי. מילתיה דרז: **הא באילני**. שהעול כובשו דשיעור דעליית חבל לא שיך כהו דכלא חבל עולין בכל שאר אילנות על ידי ענפים המתפללים לכל דל. ושיעורא דכבישת עול נמי איכא למימר דלא שיך בדיקלי דלפי' היכא דכביש ליה עול חשיב הוא אם עולין לו בחבל: **חזן מחרוב**. המורכב פלוי חזן מסדן השקמה פלוי והיו זה הרבה חרובין וסדנא מהו דלס דלס שטיק לא היו מכורין בכלל שדה אבל עכשיו ששייר אחד איכא למימר דשאר חרובין מכר לו או דלמלא שירי לנו יגרע כמו אלא אפינו שאר חרובין נמי לא קני הלוקח דבשביל שיהיה המוכר את כח שלו שפירש בפירוש איני מוכר לך ההוא חרוב אין לנו לגרע כמו בשאר אלא אי איכא מילתא לטפוי כהאי חזן כגון דרך מטפינן ליה כדאמר במתניתין(6) ומודי ר"ע בזמן שאמר לו חזן מאלו שאני ר"ע ליקח לו דרך והאי חזן מחרוב פלוי דקאמר לשייר דרך להאי (6) דקל נמכוין ולא למעט השאר ואפי' לרבען נמי איכא למימר לפיכך אמר חזן מחרוב פלוי דבההוא חרוב היה חפץ יומר ולא היה רוצה שיבצענו לוקח לדין ולחרוז זה חרובין לא לשופרא דשטרא אבל על שאר חרובין לא חשיב לכתוב שופרא דשטרא דמ"מ בטוח הוא במאי דקי"ל שאין חרוב המורכב נמכר בכלל שדה. כן נראה בעיני ועיקר: (הג"ה.) א"ל לא **קנה**. לא הוא ולא וילמו דכיון שאפי' לא פירש ליה חזן כגון אלו אינן נמכרין בכלל שדה ה"ג לא קנה ולא פירש הללו אלא להודיעו שכל אילן

שכאותה שדה הרי הן כמו אלו ולא נמכרו. ע"כ): ה"ג **איטיביה חזן מחרוב פלוי חזן מסדן פלוי לא קנה**. ולא גרסינן אותו חרוב לא קנה דא"כ קשיא מעלייתא היא ולא מצי לתרזי לקמיה שאר חרובין נמי לא קנה: לא שאר חרובין נמי לא קנה: דהאי דקתני לא קנה אשאר חרובין קאי וכל שכן האי דקמשייר ולאשמועינן אחא דלא הפסיד שאר חרובין בשביל ההוא ששייר יחידי: **סדע**. דלא קני: **חזן משדה פלוי**. הסמקן (6) לו חזן למיכר: **הא אחריני קני**. בתמיה והלא שדה אחת מכר לו ולא השאר: ה"ג **אלא לא קני ה"ג לא קני**. כלומר אלא פשיטא לן דלא קני הלוקח שאר שדות דהא המוכר שדה אחת לא מכר כל שדותיו בכלל ובשביל שאמר שטות זה חזן משדה פלוי אין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור דשדה אחת נמכוין למכור ולא שמי שדות ה"ג המוכר את השדה לא מכר חרוב וסדן דחשיבי שדה בפני עצמן והלכך בשביל ששייר אחת מהן בלא לזרך אין לנו לומר שמכר השאר: ואית דגרס **אלא לדמי ה"ג לדמי**. כלומר באותו שדה שמכר שייר לעצמו דמי ההוא שדה דקאמר חזן משדה פלוי ה"ג ה"ק שדה מכור לך חזן מדמי חרוב פלוי יש עוד פירושים אחרים ולא נהירא כלל גירסא זו ופירושה (7) משוגש היה בספרים ליתן טעם בדבר כיון דלא קני אמאי קאמר חזן משדה פלוי ומיהו הטעם דפרישית לשייר ליה דרך לההוא חרוב או לההוא שדה ששייר נמכוין וכדאמרינן נמי (לעיל דף סג:.) גבי על מנת שהדיוטא העליזנה שלי ששייר מקום וזיון ומיהו היכא דליכא לטפוי שום דבר אין לנו לומר כיון דליכא לטפוי נמכוין דדי לנו אם אינו מטפי ומרויח כשיורו אלא שיפסיד בתמיה: **חזן מחאי סדן פלוי מהו**. ולהאי לישנא פשיטא ליה דחזן מסדן פלוי לא קנה נמי שאר סדנין: **שאר חרובין פשיטא הוא דלא קני**. כדאמרן טעם לעיל תדע דאי א"ל כו': ומשני **לא מה ששייר באומו חרוב נמי לא קנה**. והא דקתני שאר חרובין לא קנה הכל קורא שאר חרובין אפילו חזי חרוב הגשאר: והכא נמי גרסי' **אלא לא קני ה"ג לא קני: בעא מיניה רב עמרם כו'.** משום דדייני גולה נקט לה הכא: **בשטר**. שכתב כמה הפקיד לו וחתמו בעדים ואהני ליה האי שטרא דלא מצי טעין נפקד להד"מ: וא"ל. נפקד היום ולמחר החזרתיו לך מהו דהא קי"ל בחזקת הבתים (לעיל דף מה:.) דהמפקיד את חצירו בעדים א"ל להחזיר בעדים אבל הכא דאיכא שטר ציד המפקיד מי אמרינן דה"ג מוהימן מיגו דאי בעי אמר נאנסו והוה מוהימן כדלקמן [ע"ב] וכדכתב שבעות ה' מהיה צין שניהם (שמות כג) שהתורה האמינתו לנפקד השתא נמי מוהימן ובשבעה כדלקמן [ע"ב] דמה לו לשקר אי בעי הוה פטר נפשיה בטענת שקר דנאנסו ומשום דלא רצה לשקר ואמר החזרתיו נאמן: או **דלמא אמר ליה**. מפקיד שטרך צידי מאי בעי לא היה לך להניח השטר צידי אילו החזרת לי פקדוני כדי שלא אחזור ואחצבענו וכמו מה לי לשקר במקום עדים דמי ולא אמרינן מה לו לשקר: **וליעטמך אילו אמר ליה נאנסו כו'.** הלכך לא מצי למיטען מפקיד שטרך צידי מאי בעי ולמה לי לשקר במקום עדים לא דמי דהא עביד איניש למידחי ואמר אבדתי את שטרי ונפקד נמי לא הוה חייש לשטרא משום דהוה מצי למיפטר נפשיה בטענת אונס אבל מלוה את חצירו בשטר לא מצי טעין לזה פרעתי דאי"ל אידך שטרך צידי מאי בעי וגבי לזה ליכא שום מיגו דאפי' טעין נאנסו כריך לשלם דמלוה להואלא ניתנה:

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

ע. חזין מחרוב פלוי אותו לא קני. לא גרסי' אותו חרוב דהא

מסיק דשאר חרובין נמי לא קנה ומיהו לפי הספרים דגרסי בתר הכי אלא לדמי ה"ג לדמי גרסי' ליה שפיר ודמי חרוב לא קנה בקרקע^א: **אך דלמא מצי א"ל שטרך בידו מאי בעי**. אפילו למ"ד

(כתובות יט.) מודה בשטר שכתבו כריך לקיימו ומהימן לזה לומר דפרוע הוא^ב ולא אמר א"כ שטרך צידי מאי בעי התם משום דוימינן אפשיטי דספרא זייר ליה דעל הלוה ליתן שטר כתיבת השטר ופעמים כשאין לו ללוה נותן המלוה בשבילו אבל הכא אין על הנפקד ליתן שטר ועוד דהתם לזה מאמין למלוה להניח שטר צידו משום דכתיב ציה תומת ישרים תמנח^ג כדאמרי' בהמפקיד (ב"מ דף קה.) אבל הנפקד אינו מאמין את המפקיד ולעולם אינו מחזיר את הפקדון עד שיחזיר לו השטר ועוד דאין מדקדק כל כך לזה אחר המלוה לפי שעה^ד לו טובה: **וְיָיִמָא לֵיה שטרך בידו מאי בעי**. לאו משום דליהוי מיגו במקום עדים קפריך דא"כ מאי משני וליעטמך כי א"ל נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך צידי מאי בעי הא כי אמר נאנסו לא מוכחא מילתא דלאו קושטא קאמר דאע"פ שהשטר צידו יכול להיות שנאנסו^ה אלא אור"י דס"ד דמקשה דהא דקאמר דנאמן נאמן לגמרי קאמר אפי' בלא שבעה^ו ולכך היה צבור דכלאו מיגו דנאנסו מצי למימר החזרתי לך דאי ע"י מיגו דנאנסו אמאי נאמן בלא שבעה ולהכי פריך ולימא ליה שטרך צידי מאי בעי ומשני דמטעם מיגו נאמן ופריך כי אמר נאנסו לאו שבעה בעי:

מרב חסדא המפקיד אצל חבריו בשטר ואמר לו החזרתים לך מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר נאנסו מוהימן השתא נמי מוהימן או דלמא (6) **אמר ליה שטרך בידו מאי בעי א"ל ה'מהימן ולימא ליה שטרך בידו מאי בעי א"ל** וליטעמך וכי א"ל נאנסו מי מצי א"ל שטרך בידו מאי בעי **אמר ליה סוף**

דא"כ קשיא מעלייתא היא ולא מצי לתרזי לקמיה שאר חרובין נמי לא קנה: דהאי דקתני לא קנה אשאר חרובין קאי וכל שכן האי דקמשייר ולאשמועינן אחא דלא הפסיד שאר חרובין בשביל ההוא ששייר יחידי: **סדע**. דלא קני: **חזן משדה פלוי**. הסמקן (6) לו חזן למיכר: **הא אחריני קני**. בתמיה והלא שדה אחת מכר לו ולא השאר: ה"ג **אלא לא קני ה"ג לא קני**. כלומר אלא פשיטא לן דלא קני הלוקח שאר שדות דהא המוכר שדה אחת לא מכר כל שדותיו בכלל ובשביל שאמר שטות זה חזן משדה פלוי אין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור דשדה אחת נמכוין למכור ולא שמי שדות ה"ג המוכר את השדה לא מכר חרוב וסדן דחשיבי שדה בפני עצמן והלכך בשביל ששייר אחת מהן בלא לזרך אין לנו לומר שמכר השאר: ואית דגרס **אלא לדמי ה"ג לדמי**. כלומר באותו שדה שמכר שייר לעצמו דמי ההוא שדה דקאמר חזן משדה פלוי ה"ג ה"ק שדה מכור לך חזן מדמי חרוב פלוי יש עוד פירושים אחרים ולא נהירא כלל גירסא זו ופירושה (7) משוגש היה בספרים ליתן טעם בדבר כיון דלא קני אמאי קאמר חזן משדה פלוי ומיהו הטעם דפרישית לשייר ליה דרך לההוא חרוב או לההוא שדה ששייר נמכוין וכדאמרינן נמי (לעיל דף סג:.) גבי על מנת שהדיוטא העליזנה שלי ששייר מקום וזיון ומיהו היכא דליכא לטפוי שום דבר אין לנו לומר כיון דליכא לטפוי נמכוין דדי לנו אם אינו מטפי ומרויח כשיורו אלא שיפסיד בתמיה: **חזן מחאי סדן פלוי מהו**. ולהאי לישנא פשיטא ליה דחזן מסדן פלוי לא קנה נמי שאר סדנין: **שאר חרובין פשיטא הוא דלא קני**. כדאמרן טעם לעיל תדע דאי א"ל כו': ומשני **לא מה ששייר באומו חרוב נמי לא קנה**. והא דקתני שאר חרובין לא קנה הכל קורא שאר חרובין אפילו חזי חרוב הגשאר: והכא נמי גרסי' **אלא לא קני ה"ג לא קני: בעא מיניה רב עמרם כו'.** משום דדייני גולה נקט לה הכא: **בשטר**. שכתב כמה הפקיד לו וחתמו בעדים ואהני ליה האי שטרא דלא מצי טעין נפקד להד"מ: וא"ל. נפקד היום ולמחר החזרתיו לך מהו דהא קי"ל בחזקת הבתים (לעיל דף מה:.) דהמפקיד את חצירו בעדים א"ל להחזיר בעדים אבל הכא דאיכא שטר ציד המפקיד מי אמרינן דה"ג מוהימן מיגו דאי בעי אמר נאנסו והוה מוהימן כדלקמן [ע"ב] וכדכתב שבעות ה' מהיה צין שניהם (שמות כג) שהתורה האמינתו לנפקד השתא נמי מוהימן ובשבעה כדלקמן [ע"ב] דמה לו לשקר אי בעי הוה פטר נפשיה בטענת שקר דנאנסו ומשום דלא רצה לשקר ואמר החזרתיו נאמן: או **דלמא אמר ליה**. מפקיד שטרך צידי מאי בעי לא היה לך להניח השטר צידי אילו החזרת לי פקדוני כדי שלא אחזור ואחצבענו וכמו מה לי לשקר במקום עדים דמי ולא אמרינן מה לו לשקר: **וליעטמך אילו אמר ליה נאנסו כו'.** הלכך לא מצי למיטען מפקיד שטרך צידי מאי בעי ולמה לי לשקר במקום עדים לא דמי דהא עביד איניש למידחי ואמר אבדתי את שטרי ונפקד נמי לא הוה חייש לשטרא משום דהוה מצי למיפטר נפשיה בטענת אונס אבל מלוה את חצירו בשטר לא מצי טעין לזה פרעתי דאי"ל אידך שטרך צידי מאי בעי וגבי לזה ליכא שום מיגו דאפי' טעין נאנסו כריך לשלם דמלוה להואלא ניתנה: לא

עין מושפמ נר מצוה

גג א ב מיי פ"ד מהל' מביה הל' יג סמנ עשין פכ טו"ש ח"מ סי' רעו סעיף ד:
גד ג טו"ש"ע שם סעיף ד כהנ"ה:

גה ד טור שם ועי' בנ"י:
גז ה מיי פ"ג מהל' שכירות הל' יג סמנ עשין פט טו"ש"ע ח"מ סי' רלו סעיף ג:

רבינו גרשום (המשך)

נותן לך אלא ברמים יקרי'ם אבל האחרים אתנם לך ברמי שאר אילנות. ואמר לן המור"ה האי לישנא דלדמי לאו דוקא כל כך. אלא האי לישנא מתחבר שפיר דכתב אלא לא קני הכא נמי לא קני: חזן חרוב מחצי סדן שקמה פלוי מהו מי אמרי' הוואיל דכלאי הכי לא קני שאר חרובין מורכבין והאי דקאמר הכי לגרועי לנפשיה קאתי ושאר חרובין דאי לא קני. והאי חצי חרוב דשייר קני הליקח או לא. אלא לדמי שאמר לו שדי אני מוכר לך חזן מחצי שדה פלתי שאני מוכר ברמים של שאר חרובין דעלמא איל ברמים יקרי'ם ולא קנה כלום מן החרוב. והכא נמי מונה בספר לישנא אחרינא אלא דלא קני הכא נמי לא קני: בשטר. שכתב בשטר והעיד עדים כמה הפקיד לו: מגו דאי בעי א"ל נאנסתי מוהימן. האי דקאמר נפקד זה נאנסתי הוא הדין נמי הוה טעין נגבה לו או נאבדה היה פטור דש"ח הוא וש"ח פטור מנגבה ואבדה. אלא משי"ה אמר נאנסתי דאפי' (6) שואל החייב על הכל פטור אי טעין נאנסתי. או דלמא מצי אמר ליה המפקיד אם איתא דהחזרת לי שטרך בידו שיש לך משלי כך וכך מאי בעי: א"ל. אפי' הכי נאמן: אמר ליה ולטעמך כי אמר ליה נאנסתי מי מצי א"ל שטרך בידו מאי בעי. אלא לא מצי א"ל הכי נמי בהחזוהי לך לא מצי א"ל שטרך בידו כו':

(6) נראה דע"ס וז"ל דאפי' ש"ס דחייב כי